

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5069/2538

เด็กหญิงพัชรียา รุ่งรัมย์
โดยนายปรีชา รุ่งรัมย์ ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม

โจทก์

กับพวก

นายโชคชัย เดียวกนกรัตน์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 438

ป.วิ.อ. มาตรา 46

จำเลยชั้นบรรณคดีเยาวชนจรกักรยานยนต์ที่โจทก์ที่ 1 นั่งซ้อนท้ายศาลแขวง
เชียงใหม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยข้อหาชั้นบรรณคดีโดยประมาณเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับอันตรายแก่กาย โจทก์ที่ 1 ได้รับอันตรายสาหัส และทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับ
ความเสียหาย คดีถึงที่สุดแล้ว ข้อเท็จจริงคดีนี้จึงต้องฟังว่าจำเลยชั้นบรรณคดีโดย
ประมาณเลินเล่อเพราะเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา จำเลยจะฎีกาโต้แย้งว่า
จำเลยไม่ได้ชั้นบรรณคดีโดยประมาณเลินเล่ออีกไม่ได้ เมื่อจำเลยชั้นบรรณคดีโดย
ประมาณเลินเล่อทำให้โจทก์ที่ 1 เสียหายแก่ร่างกาย จำเลยก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่า
สินไหมทดแทน การที่ผู้ชั้นบรรณคดีให้โจทก์ที่ 1 นั่งซ้อนท้ายไปจะประมาณ
เลินเล่อด้วยหรือไม่ หากทำให้จำเลยพ้นความรับผิดชอบ

ค่าเสียหายที่โจทก์ที่ 2 ต้องส่งเสียเลี้ยงดูและให้การศึกษาเล่าเรียนแก่โจทก์ที่ 1
ซ้ำอีก 1 ปี จำนวนเงิน 40,000 บาทนั้น โจทก์ที่ 1 ขาดเรียนเพราะต้องรักษา
บาดแผลจนต้องสมัครใจเรียนซ้ำชั้น เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลย ค่า
เสียหายส่วนนี้จำเลยจึงต้องรับผิดชอบ

แม้โจทก์ที่ 2 เป็นข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนของโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรก็ตาม สิทธิดังกล่าวก็เป็นสิทธิที่รัฐกำหนดให้แก่ข้าราชการ ไม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลย โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิเรียกร้องเอาค่ารักษาพยาบาลจากจำเลยผู้ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดได้อีก

ค่าผ่าตัดเอาเหล็กที่ตามออกแม้จะเป็นค่าเสียหายในอนาคตแต่ก็เป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตที่แน่นอน โจทก์ที่ 1 จึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายส่วนนี้ได้

ค่าผ่าตัดเอาเหล็กที่ตามออกแม้จะเป็นค่าเสียหายในอนาคตแต่ก็เป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตที่แน่นอน โจทก์ที่ 1 จึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายส่วนนี้ได้

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

ศาลจังหวัดลำพูน - นายประเวศ สุธรรมชัย
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>